

시 정 요 구

1. 제 목 : 채무자 신용정보 해제·변경 불철저
2. 소관부점 : 서울동부지역본부 등 12개 지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부 등 12개 지역본부는 한국신용정보원의 「일반신용정보관리규약」에 따라 금융회사로부터 인수한 부실채권의 채무자에 대한 신용정보 해제·변경 등 관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「일반신용정보관리규약」 제13조에 따르면 금융기관은 신용정보의 등록·해제·정정·삭제사유가 발생한 경우 지체 없이 전산망을 통하여 해당 일반신용정보를 해제·변경하여야 한다고 되어 있고

같은 규약 제7조 제2항에 따르면 연체정보의 등록금액은 등록사유가 발생한 날의 잔여 대출원금으로 하며 연체금액은 실제 연체가 발생한 금액으로 한다고 되어 있으며

같은 규약 별표 1. '신용정보관리기준'에 따르면 연체정보는 사유 발생일로부터 7영업일 이내에 해제·변경하여야 한다고 되어 있다.

한편, 「무담보채권 채무조정규정」 제17조에 따르면 채무관계자가 주채무자의 채무부담액을 전액 상환한 경우에는 신용정보를 해제하여야 한다고 되어 있고 주채무자가 채무조정 승인을 받은 경우에도 신용정보를 해제할 수 있도록 되어 있다.¹⁾

따라서 채권관리부점은 채무조정을 승인하고 채무관계인이 채무조정부담액 전액 또는 분할상환 선납금을 납부한 경우에는 채무자의 신용정보를 해제하여야 하고, 배당금 등을 회수하여 채권액이 변동된 경우에는 신용정보의 연체금액을 실제 채권액과 맞도록 변경하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

i) 채무조정 관련 신용정보 해제 불철저

그런데 반복지적사항 감사대상 기간인 6개월(2020. 5. 1.~10. 31.) 동안 서울동부지역본부 등 12개 지역본부에서 채무조정약정 후 채무자 신용정보 해제처리 실태를 점검한 결과

감사대상기간 중 채무조정 승인으로 7영업일 이내에 신용정보를 해제해야 하는 건은 [표 12]와 같이 총 547건으로

1) 분할상환방식으로 채무조정 승인을 받은 경우 신용정보 해제는 임의규정이라는 일부 지역 본부의 의견이 있었으나 「무담보채권 채무조정세칙」 별지 제2호 서식인 “채무 승인·조정 요청 및 협약서”의 ‘3.확약사항’에는 아래 표와 같이 신용정보 해제에 대한 채무자의 의사표시가 있으므로 채무자의 의사표시대로 신용정보를 해제하는 것이 타당함

채무조정 승인 후 본인에 대한 신용정보를 해제하여 주시기 바라며, 만약 채무조정 승인내용을 불이행하거나 기한의 이익 상실사유 발생 시 관련 법령 및 「신용정보관리규약」이 허용하는 범위 내에서 신용정보등록을 하여도 아무런 이의를 제기하지 않겠습니다.
--

□□□□본부 소관 채무자 ○○○ 채권의 경우 채무자가 2020. △. △. 채무조정 분할상환 약정을 체결하였는데도 28일이 지난 같은 해 △. △. 에서야 신용정보를 해제하는 등

□□□□지역본부 등 10개 지역본부에서 채무조정을 승인하였는데도 7영업일 이내에 신용정보 해제를 하지 않거나 지연한 건이 48건²⁾(비율 8.8%)이 있었다.

[표 12] 채무조정 승인에 따른 신용정보 해제 및 변경 현황

(단위 : 건, %)

부점	기한 도래건수(A)	지연 등 건수(B)	비율 (C=B/A)
12개 지역본부	547	48	8.8

“기재생략”

주) [표 12]의 ‘지연 등 건수’에는 감사대상기간의 지연 입력 등 건수 외에도 2019. 10 .1.부터 2020. 4. 31.까지의 지연 입력 등 건수를 포함하고 있음

※ 세부 명세는 분량이 과다하여 [별지 3]으로 첨부함

ii) 배당금 등 회수에 따른 연체금액 반영 불철저

또한 감사대상기간 동안 서울동부지역본부 등 12개 지역본부에서 배당금 등 회수 후 채무자 신용정보의 연체금액에 대한 변경 실태를 점검한 결과

2) 신용정보 해제 지연 10건, 신용정보 7년 초과 해제 8건, 미해제 30건 등 총 48건임

감사대상기간 중 배당금 등을 회수하여 7영업일 이내에 채무자 신용정보의 연체금액을 변동해야 하는 건은 [표 13]과 같이 총 3건으로

□□지역본부 소관 채무자 ○○○ 채권의 경우 2020. △. △. ■■■ 지방법원 부동산강제경매 사건에서 3,033천 원을 배당받아 위 배당금 원금 1,480천 원을 회수처리 하였으므로 위 채무자 신용정보의 연체금액을 23,948천 원에서 22,468천 원으로 변경하여야 하는데도 변경하지 않는 등

□□지역본부 및 ■■■■지역본부에서 배당금 등을 회수하여 채권액이 변동되었는데도 7영업일 이내에 신용정보 연체금액을 변경하지 않거나 지연한 건이 2건(비율 66.7%) 있었다.

[표 13] 배당금 등 회수에 따른 연체금액 변경현황

(단위 : 건)

부점	변경대상 건수(A)	미변경 건수(B)	미변경 비율(C=B/A)	비고
합계	3	2	66.7	

“기재생략”

※ 세부 명세는 분량이 과다하여 [별지 4]로 첨부함

[소관부점 의견] 서울동부지역본부 등 10개 지역본부는 감사결과를 수용하고 채무자에 대해 채무조정의 약정을 승인한 때에는 신용정보가 적기에 해제될 수 있도록 직원 직무교육을 실시하겠다고 하였으며, 경기 지역본부 및 대구경북지역본부는 채무자로부터 배당금 등을 회수한 때에는 신용정보의 연체금액을 적기에 변경하도록 직원 직무교육을 실시하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

① 서울동부지역본부 본부장 등 10개 지역본부장*은 채무조정을 승인 하였는데도 신용정보를 해제하지 않은 30건에 대해 신용정보를 해제 하시기 바라며, 채무조정을 승인한 때에는 채무자의 신용정보를 적기에 해제하는 등 관련 업무를 철저히 하고, 향후 신용정보 해제가 누락 되지 않도록 직원 직무교육을 실시하기 바랍니다. (시정)

* 대상 부점 : 서울동부지역본부, 서울서부지역본부(신용정보 해제건수 없음), 부산지역
본부, 경기지역본부, 광주전남지역본부, 대전충남지역본부, 전북지역본부,
경남지역본부, 강원지역본부, 충북지역본부

② 경기지역본부 및 대구경북지역본부 지역본부장은 배당금 등을 회수하여 채권액이 변동된 2건에 대해 신용정보 연체금액을 변경하시기 바랍니다. (시정)